

청구항 발명의 카테고리(특허법 제2조제3호)

■ 발명의 카테고리

(물건발명 : 생사양대수청 / 방법발명 : 사용 / 제법발명 : 사용 + 사양대수청)

(1) 물건발명(가목): 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

(2) 방법발명(나목): 그 방법을 사용하는 행위

(3) 제법발명(다목): 그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 (제법발명=물건을 생산하는 방법발명)

☞ ‘실시’ 는

물건발명에서는 그 물건을 생산할 수 있고 그 물건을 사용할 수 있어야 하고,

방법발명에서는 그 방법을 사용할 수 있어야 하며,

제법발명에서는 그 방법에 의하여 그 물건을 생산(제조)할 수 있을 것을 의미함.

→ 42조3항1호의 ‘발명의 설명’ 기재불비 판단시 중요한 개념임.

물건발명과 방법발명의 구별

▶ **물건 vs 방법의 구별** : **시계열적 순서(시간의 경과)**를 발명 구성상의 필수요건으로 하는지 여부

· **물건** – 기계, 기구, 장치, 물질 등

· **방법** – 물건을 생산하는 방법, 통상의 방법(측정방법, 제어방법 등)

▶ **심사시 발명의 카테고리 구별이 필요한 이유**

1. **카테고리별로 후출원의 특허가능성이 달라짐**

(예1) **물건을 생산하는 방법이 특허된 경우, 그 물건을 청구하는 후출원은 특허 불가**

(예2) **물건이 특허된 경우, 그 물건을 생산하는 방법으로서 물건 특허의 명세서에 개시되지 않은 것은 특허가능하나, 실시상의 이용관계가 성립하므로 제법발명의 특허권자는 물건발명 특허권자의 허락을 얻거나 통상실시권하여심판에 의해서만 실시 가능 (물건 : 방법 = 1 : 多)**

2. **물건을 생산하는 방법이 특허되고, 그 물건이 출원시에 신규한 것이라면, 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정 (특허법 제129조)**

3. **기계, 기구, 장치와 같은 물품에 관한 발명만 실용신안출원으로 변경출원 가능 (실용신안법 제10조)**

특허명세서 작성법 : 특허청구범위 작성형태

1. 기능식 청구항

- i) 기능식 청구항은 청구범위에 **기능적 표현(~기능, ~수단)**을 포함하는 청구항을 말한다.
- ii) BM발명 등과 같이 발명의 구조 등을 청구범위에 명확히 기재하기 곤란한 경우, 권리행사를 고려해 **청구범위를 넓게 기재하기를 원하는 경우에** 사용한다.

2. PBP(Product-by-Process: 제법한정 물건발명) 청구항

PBP 청구항은 **물건에 관한 발명을** 구성이 아닌 **방법에 의해** 특정한 청구항을 말한다.
(어떤 특정한 **방법에 의해** 제조된 물건을 청구범위에 기재한 청구항이다.)

3. 잭슨 청구항 → 대표적인 청구범위 작성 형식

잭슨 청구항은 전제부에서 공지기술을 인용한 후, 그 기술에서 개량되거나 추가된 구성요소를 특징부에 기재함으로써 발명을 특정하는 청구항의 기재방식을 말한다.

cf. **전제부 + 특징부 + 종결부** : ~에 있어서, ~을 특징으로 하는 OO물건 형식

4. 마쿠쉬 청구항

마쿠쉬 청구항은 i) 발명이 20이상의 병렬적 개념에 상당하고 ii) 이들을 총괄하는 발명의 개념이 없을 경우에, ‘A, B, C 또는 D’ 혹은 ‘A, B, C 및 D로 구성된 군에서 선택된’의 형태로 표현한 청구항을 말한다. 마쿠쉬 청구항은 발명을 각각의 개별적으로 출원해야 하는 불합리를 방지하기 위해 인정되는 것으로 **화학관련발명에서 주로** 사용된다.

특허청구범위제출 유예제도(42조5항)

■ 청구범위제출 유예제도(42조의2) 및 청구범위의 보정

- 1) 출원시 **청구범위를 기재하지 않은 명세서를 제출할 수 있으나**,
- 2) 출원인은 출원공개일(최선일로부터 1년6월)로부터 1년 2개월이 되는 날 또는 제3자심사청구취지를 통지받은날로부터 3개월 중 빠른 날까지는 청구범위가 기재되도록 명세서를 보정하여야 한다(42조5항).
- 3) **명세서를 보정하지 않으면** 그 만료일의 다음날에 해당 출원은 **취하간주된다** (42조7항).